

1511377-20.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2126047/2022 - 59º D.P. JARDIM DOS IPES, 24850605 - 59º

D.P. JARDIM DOS IPES, 2126047 - 59º D.P. JARDIM DOS IPES

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL GONÇALVES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511377-20.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511377-20.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2126047/2022 - 59º D.P. JARDIM DOS IPES, 24850605 - 59º

D.P. JARDIM DOS IPES, 2126047 - 59º D.P. JARDIM DOS IPES

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL GONÇALVES CARDOSO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

GABRIEL GONÇALVES CARDOSO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 9 de maio de 2022, por volta de 15h45min, na Rua Osório Franco Vilhena, 1 (viela), Vila Curuca, nesta comarca e capital, GABRIEL GONÇALVES CARDOSO, qualificado às fls. 6, trazia consigo, guardava e

ocultava, para fins de tráfico: (i) 43 porções de “maconha”, com peso líquido de 73,5g; (ii) 97 porções de cocaína, com peso líquido de 83,6g e (iii) 2 frascos contendo “lança perfume”, com peso líquido de 50ml, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e laudo de constatação de fls. 33/36, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com autorização legal e regulamentar.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 47/50).

O réu foi notificado em 11/08/2022 (fls. 77). Manifestou-se a Defesa em preliminar (fls. 82), a denúncia foi recebida e o réu foi regularmente citado.

Na instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Os policiais civis DARCIO e THIAGO, ouvidos em juízo, relataram que em diligência por local já conhecido pela venda de entorpecentes. Visualizaram três pessoas e um deles estava com uma bolsa tira colo. Decidiram fazer a abordagem. Percebendo a aproximação policial aqueles indivíduos correram e somente conseguiram deter o réu. Com ele foi apreendido uma bolsa, na qual estavam os entorpecentes e pequena quantidade de dinheiro. Indagado, o réu confirmou que estava traficando as drogas e que estava fazendo isso porque tinha acabado de sair da cadeia por conta de um roubo.

Interrogado em juízo, o réu confessou a traficância. Fez isso porque precisava de dinheiro. Estava passando necessidade financeira. Tinha que comprar fralda e os remédios de alzheimer para sua avó. Seu pai quem está cuidando dela.

Não há razão para que seja invalidada a confissão, se a mesma está em harmonia com as demais provas produzidas.

Constata-se, portanto, que os policiais civis prestaram depoimentos coesos, não tinham inimizade ou conhecimento com o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido é importante frisar que: “Prova Criminal - Depoimento de policiais - Validade - Sintonia com demais elementos constantes dos autos (TJPR - RT 579/353)”. Ademais, “preceitua o artigo do CPP que toda pessoa pode ser testemunha; logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeito às penas do crime de falso testemunho, ...salvo se decorrerem sérias dúvidas sobre a lisura, ônus da defesa” (Guilherme de Souza Nucci, fls. 775).

A materialidade do delito, por sua vez, está comprovada pelo laudo de fls. 70/72, conclusivo no sentido de que a substância apreendida com o réu era entorpecente.

Na aplicação da pena pela acusação do tráfico, levando em consideração as condições do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da lei 11.343/06, considerando a grande quantidade e variedade da droga apreendida, não obstante a primariedade, é aplicável a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, o que equivale a (05) cinco anos e (10) dez meses de reclusão e pagamento de (583) quinhentos e oitenta e três dias multa.

Na segunda fase, pela atenuante da confissão, reduzo a pena ao patamar mínimo, equivalente a (05) cinco anos de reclusão e pagamento de (500) quinhentos dias-multa.

Na terceira fase, considerando que não há indícios de envolvimento do acusado com organização criminosa, reduzo a pena em 2/3, o que corresponde a (01) um ano e (08) oito meses de reclusão e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, pena que se torna definitiva já que não há outras causas a serem apreciadas.

Nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal, levando em conta a condição econômica declarada pelo réu, fixo o dia multa no seu valor mínimo legal.

Embora o regime deva ser o fechado para cumprimento de pena, em função do disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.072/90, observo que neste caso específico

dos autos, o acusado é primário e confessou os fatos, de forma que a custódia mais rigorosa não se justifica, sendo, portanto, conferido o regime aberto para início de cumprimento de pena. Poderá recorrer em liberdade em virtude disso. Expeça-se alvará de soltura clausulado ou ofício liberatório em caso de não haver recurso das partes.

Por fim, cabe decidir a respeito da substituição da pena privativa de liberdade.

A Lei estabelece que a medida da substituição deve ser aplicada quando recomendada. Neste caso indefiro a mesma porque a quantidade e variedade de droga impede que se aplique medida tão branda. Acrescente-se, ainda, que a prisão anterior por crime contra o patrimônio com emprego de violência não o impediu de cometer este novo delito.

A pena se destina não só a repreensão pelo ato praticado mas para evitar que ele se repita. Assim, ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu GABRIEL GONÇALVES CARDOSO à pena de (01) um ano e (08) oito meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, por incorrer nas penas do artigo 33, "caput", e § 4º, da Lei 11.343/06.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia. O dinheiro deverá ser depositado ao Senad.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Registre-se e comunique-se e aguarde-se em cartório prazo para recurso. Ao trânsito em julgado expeça-se a guia.

Beneficiário da justiça gratuita, fica isento de pagamento das custas processuais.

São Paulo, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA